

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

M2 SHOWS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 24.746.693/0001-24, com sede a AV. E, nº. 1.470, Qd.B-29-A, Lt. 01, Sala 516, Edifício Juscelino Kubitschek New Concept Center, Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP nº. 74.810-030, neste ato representada pelo administrador não sócio o Sr. MARCO CESAR ROSA PEREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 04583205 SSP-MT e do CPF 344.420.811-15, conforme contrato social, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado,

OGUIDO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 15.638.388/0001-28, com sede na Rua Belo Horizonte, 900, loja 10A/10B/10C/10D, Ritz Street Shopping, Centro, Londrina/PR, CEP 86020-060, por seus representantes legais, Marcela Oguido D Andrea e/ou Frank Augusto Gonçalves Oguido, denominado **CONTRATADO**.

Por este instrumento, as partes acima identificadas têm entre si justo e acertado o presente contrato prestação de serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O contrato tem por objeto a prestação de serviços na área esportiva pela **CONTRATADA à CONTRATANTE**, em especial para a realização de atividades físicas – musculação e treinos físicos em geral – a Maiara e Maraisa.

1.2 A **CONTRATADA** fornecerá os equipamentos e mão de obra qualificada para execução dos serviços.

1.3 A **CONTRATADA** declara dispor de profissionais com disponibilidade para acompanhar as Artistas em viagens por todo o território nacional ou em sua base.

1.4 A **CONTRATADA** designará, a seu critério, os profissionais responsáveis para execução dos serviços.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. Compete à **CONTRATADA**:

a) designar o(s) profissional(is) para a execução dos serviços previstos neste contrato, sendo da **CONTRATADA** responsabilidade exclusiva pelo pagamento da remuneração e demais obrigações trabalhistas, previdenciárias, acidentárias, cíveis, tributárias, administrativas ou criminais,

para com referidos profissionais e/ou para com terceiros em decorrência de atos por ele praticados.

b) arcar com todas as despesas administrativas referentes às habilitações e licenças dos seus profissionais, incluindo anuidades junto a conselhos, etc.

c) contratar, apólice de seguro de vida e invalidez para os profissionais que vieram a prestar serviços em favor da **CONTRATANTE**, custear os cursos de aperfeiçoamento e atualizações que se fizerem necessárias à fiel execução deste contrato por esses profissionais, assumindo integral responsabilidade pelas despesas relativas aos seus colaboradores.

d) promover, nas épocas próprias, as devidas avaliações físicas das **CONTRATANTES**, visando à conferência de resultados e evitar lesões.

e) desempenhar os serviços descritos no objeto contratual nos locais em que se fizerem necessárias, de acordo com a agenda de compromissos das Artistas, em território nacional ou internacional.

f) substituir os profissionais designados para realização dos treinos, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**.

g) executar com zelo e dedicação os serviços objeto do presente contrato, em consonância com as necessidades da **CONTRATANTE**.

h) Não subcontratar, ceder ou transferir total ou parte deste contrato sem a prévia autorização da **CONTRATANTE**.

i) Manter sigilo profissional sobre os trabalhos objeto deste contrato, mesmo após o término de sua vigência, não podendo, sob qualquer forma, dar conhecimento a terceiros de informações sobre os serviços contratados ou sobre o pessoal, os bens, os procedimentos e as atividades da **CONTRATANTE**.

j) Não divulgar em redes sociais ou impressas, os serviço ora contratados, as imagens das Artistas, os dados, e informações sobre os serviços contratados ou sobre o pessoal, os bens, locais, imagens fotográficas, vídeos do processo objeto deste contrato, procedimentos e as atividades da **CONTRATANTE** e das **ARTISTAS**;

k) Responder pelo cumprimento de todas as obrigações fiscais incluindo o pagamento na época devida de quaisquer tributos que venham a incidir

sobre este contrato ou sobre o seu objeto.

2.2. Compete à **CONTRATANTE**:

- a) Pagar, nas épocas próprias, os valores definidos neste contrato.
- b) Custear, durante as viagens, as despesas com alimentação e hospedagem em quarto individual dos profissionais que vierem a desempenhar os serviços objeto desse contrato.
- c) Fica desde já convencionado o valor de R\$ 100,00 (cem reais) por dia, para despesas com alimentação, durante as viagens.
- d) Tratar com respeito e urbanidade os profissionais designados pela **CONTRATADA** para execução dos serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1 O presente contrato terá vigência de 14/03/2024 até 30//04/2024.

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 Por todos os serviços compreendidos e prestados neste contrato, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor total de R\$ 41.600,00 (quarenta e um mil e seiscentos reais), que serão pagos em 02 (duas) parcelas da seguinte forma:

4.1.1 **1ª PARCELA no valor de R\$ 20.800,00** (vinte mil e oitocentos reais) que será paga em 30/03/2024; e

4.1.2 **2ª PARCELA no valor de R\$ 20.800,00** (vinte mil e oitocentos reais) que será paga em 30/04/2024.

4.2 As parcelas serão depositadas em conta corrente **do CONTRATADO**, FRANK AUGUSTO GONÇALVES OGUIDO, Banco SANTANDER 033, Ag: 4293, C/c 010.91517-2, Chave PIX CPF 035.619.189-30, valendo o comprovante de depósito/transferência/pix como recibo e quitação, para todos os fins legais, para nada mais reclamar até a presente data.

4.3 No valor descrito no item 4.1 desta Cláusula, já estão inclusos todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual

relacionadas a prestação de serviços, tais como, verbas trabalhistas, tributos previdenciários, etc.,

4.4 Em caso de inadimplemento por parte da **CONTRATANTE** quanto ao pagamento das parcelas fixadas no caput desta cláusula, incidirão sobre o valor da parcela em atraso os seguintes encargos: multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Em caso de cobrança judicial, serão acrescidas custas processuais e honorários advocatícios de 20%.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

5.1 A qualquer tempo, o contrato poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer das partes, sem nenhum ônus, mediante comunicação escrita, sendo devidos apenas as diárias dos serviços efetivamente executadas.

5.2 Qualquer das partes poderá dar o contrato por resolvido, mediante prévia notificação, se a contraparte descumprir o pactuado em quaisquer cláusulas deste instrumento, hipótese em que a parte infratora ficará obrigada a indenizar a parte prejudicada por eventuais perdas e danos, sem prejuízo do pagamento da multa da cláusula sexta.

CLÁUSULA SEXTA – CLÁUSULA PENAL

6.1 A parte que infringir as cláusulas do presente contrato pagará multa no valor R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da outra parte, sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos comprovadamente sofridos pela parte prejudicada.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE

7.1 O termo de confidencialidade é firmado com intuito de evitar a divulgação e utilização não autorizada das informações confidenciais trocadas entre as partes por ocasião das atividades descritas no presente instrumento.

7.2 A **CONTRATADA** deverá manter em sigilo, durante a vigência do presente

termo e mesmo após sua extinção, qualquer informação confidencial relativa a esse contrato, às atividades, as Artistas, as conversas e informações verbais, escritas e eletrônicas, os fornecedores, representantes ou empregados, fotos, filmagens e se compromete a não divulgarem suas redes sociais ou por qualquer outro meio de divulgação, qualquer atividade relacionadas a esse instrumento de contrato.

7.3 Para os fins deste contrato, serão consideradas confidenciais todas as informações, transmitidas por meios escritos, eletrônicos, verbais ou quaisquer outros e de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando a: know-how, técnicas, design, especificações, desenhos, cópias, modelos, fluxogramas, croquis, fotografias, gravações, software, mídias, contratos, planos de negócios, propostas comerciais, processos, contratos, tabelas, projetos, nomes de clientes, de revendedor e distribuidor, resultados de pesquisas, invenções e ideias, informações financeiras e comerciais, dentre outros.

7.4 Serão ainda consideradas informações confidenciais todas aquelas que assim forem identificadas pela **CONTRATANTE**, por meio de legendas ou quaisquer outras marcações, ou que, devido as circunstâncias da revelação ou a própria natureza da informação, devam ser consideradas confidenciais ou de propriedade desta.

7.5 É vedado ao CONTRATADO publicar em qualquer rede social imagens fotográficas, representativas (3D ou imagens conceituais), ou vídeos do processo que envolve todo o escopo descrito no objeto deste contrato, em obediência as cláusulas de confiabilidade e sigilo previstas neste contrato.

7.6 Em caso de dúvida sobre a confidencialidade de determinada informação, a **CONTRATADA** deverá mantê-la em absoluto sigilo até que a **CONTRATANTE** se manifeste, expressamente, a respeito.

7.7 É vedado a **CONTRATADA** extrair para si qualquer tipo de reprodução dos documentos e informações pertencentes a **CONTRATANTE**, tais como: fotocópias físicas e digitais, fotografias, gravações de áudio e/ou vídeo, backup em mídias e/ou em "nuvens", etc.

7.8 A **CONTRATADA** compromete-se a utilizar as informações confidenciais apenas no âmbito do desenvolvimento de suas atividades, sendo vedada tanto a sua divulgação à terceiros, quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida pela **CONTRATANTE**.

7.9 A **CONTRATADA** deverá dispensar às informações confidenciais da **CONTRATANTE** o mesmo zelo e cuidado com que trataria os próprios dados e deverá mantê-las em local seguro, com acesso limitado, apenas a pessoas autorizadas.

7.10 Em caso de qualquer falha na segurança das informações confidenciais,
a

CONTRATADA deverá comunicar imediatamente a **CONTRATANTE**.

7.11 Ressalta-se que o dever de confidencialidade permanece mesmo após o término deste contrato de prestação de serviços.

7.12 Ressalata-se que o dever de confidencialidade permanece mesmo após o término deste contrato de prestação de serviços.

7.13 Em caso de violação desta cláusula o (a) infrator (a) estará sujeito ao pagamento de indenização a ser apurada em ação própria, quando será medida a extensão dos danos e prejuízos causados.

CLÁUSULA OITAVA - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

8.1 A **CONTRATADA** e a **CONTRATANTE**, obrigam-se a atuarem no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados.

8.2 Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou

indevida.

8.3 A **CONTRATADA** não poderá se utilizar de informações, dados pessoais ou base de dados a que tenham acesso, para fins distintos da execução dos serviços especificados no instrumento contratual.

8.4 A **CONTRATADA** ficará obrigado a assumir total responsabilidade pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos que venham a ser causados em razão do descumprimento de suas obrigações legais no processo de tratamento dos dados compartilhados pertencentes a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Este instrumento formaliza o acordo completo relativo ao serviço objeto deste contrato e substitui qualquer contrato, comunicação ou entendimento anterior, verbal ou escrito. A assinatura deste contrato pelas partes representa plena e total aceitação dos termos e condições nele constantes. O presente contrato não poderá ser alterado ou modificado, exceto por termo aditivo devidamente assinado pelos representantes legais das partes.

9.2 Eventual tolerância concedida por qualquer das partes, com relação a faltas ou inadimplemento da outra, não será interpretada como novação ou renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente ajuste, constituindo-se em mera e ocasional liberalidade, não impedindo que tais direitos venham a ser exercidos em qualquer tempo na forma ajustada neste instrumento.

9.3 Na hipótese de uma ou mais cláusulas deste contrato serem declaradas, total ou parcialmente nulas, ineficazes ou inexequíveis, as demais permanecerão em pleno vigor e efeito, mantendo-se a avença em todos os seus demais termos e condições. Na medida do possível, as cláusulas ou dispositivos considerados nulos deverão ser rescritos de forma a refletir as pretensões originais das partes, em conformidade com a legislação aplicável.

9.4 Durante o curso da vigência deste contrato e relativamente ao seu cumprimento, todas as manifestações deverão ser expressas, por escrito, não importando o silêncio das partes em concordância com qualquer termo e/ou condição que se lhe queira aplicável.

9.5 Este contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título, constituindo se em título executivo extrajudicial, na forma da lei

9.6 O presente contrato não estabelece qualquer vínculo empregatício entre a **CONTRATANTE** e os profissionais designados pela **CONTRATADA** para execução das atividades de sua incumbência.

9.7 Considerando a natureza do presente contrato e das atividades desempenhadas pela **CONTRATANTE**, as partes estabelecem que o mesmo é celebrado em caráter sigiloso, sendo vedada a divulgação dos termos deste contrato ou das atividades da **CONTRATANTE** ou das cantoras Maiara e Maraisa, sem a anuência expressa da **CONTRATANTE**.

9.8 As partes declaram que nada neste contrato poderá ser interpretado como qualquer tipo de relação societária, participação conjunta, joint venture ou qualquer outra associação. Não existe exclusividade das atividades da empresa **CONTRATADA** para com a **CONTRATANTE**.

9.9 Todas as filmagens, fotografias, captações de sons e imagens em geral dos equipamentos da **CONTRATADA** e sua equipe de profissionais, incluindo, sem se limitar, imagens, gravações de treinos, cenas de bastidores, ensaios, shows, viagens, serão de titularidade plena e exclusiva da **CONTRATANTE**, que poderá livremente dispor, utilizar e/ou explorar referido sons e imagens, sem que qualquer remuneração adicional seja devida à **CONTRATADA**, que ainda se compromete a obter as devidas autorizações de uso de imagem, som de voz e/ou instrumentais da sua equipe de profissionais. A **CONTRATADA**, portanto, cede e transfere, total e definitivamente, à **CONTRATANTE** todos os direitos sobre sons e/ou imagens que serão produzidos no contexto deste Contrato, ficando certo estabelecido que caberá à **CONTRATANTE** a

titularidade plena sobre tais materiais, no Brasil e Exterior, investida dos direitos reconhecidos pela Lei 9.610/98, tanto sobre as gravações, como sobre as reproduções tais como: matrizes, discos, fitas magnéticas, videofonogramas e, em geral, qualquer suporte material apto à reprodução sonora e audiovisual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ASSINATURA DIGITAL

10.1 As Partes expressamente concordam, nos termos do artigo 10, §2º da Medida Provisória nº 2.200-2, em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação, em formato eletrônico, de sua anuência aos termos e condições pactuados no âmbito deste Contrato, incluindo, mas não se limitando aos certificados digitais emitidos no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil) ou por outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos assinados de forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

10.2. As Partes reconhecem que a plataforma de assinaturas eletrônicas utilizada atende aos mais altos níveis de autenticação de signatários e a rigorosos padrões de segurança e conformidade legal, garantindo segurança e validade jurídica, pois gera o efeito jurídico do não repúdio, atestando de forma inequívoca a autoria e conteúdo de um documento eletrônico, em estrita observância às leis aplicáveis.

10.3. Este documento produz efeitos a partir da data nele indicado, na Cláusula Segunda, ainda que um ou mais signatários realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Ademais, ainda que algum signatário venha a assinar eletronicamente este documento em local diverso, o local de celebração deste instrumento é, para todos os fins, a cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Elegem o foro de Goiânia/GO como competente para dirimir as questões oriundas do presente Contrato.

As Partes reconhecem a assinatura digital como válida, passando as condições aqui ajustadas a obrigar ambas as partes e seus sucessores. Assim, as assinaturas digitais apostas neste documento possuem valor legal, para todos os fins.

Por estarem assim juntos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Goiânia, 13 de março de 2024.

M2 SHOWS
PRODUÇOES
ARTISTICAS
LTDA:24746693000124

Assinado de forma digital
por M2 SHOWS PRODUÇOES
ARTISTICAS
LTDA:24746693000124
Dados: 2024.03.13 17:50:30
-03'00'

M2 SHOWS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA

Contratante

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANK AUGUSTO GONCALVES OGUIDO
Data: 13/03/2024 17:41:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

OGUIDO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA

Frank Augusto Gonçalves Oguido Contratado

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF: _____

Nome: _____ CPF: _____

ELISANGELA DA
SILVA CAMPOS
DANTAS:902724
04187

Assinado de forma
digital por ELISANGELA
DA SILVA CAMPOS
DANTAS:90272404187
Dados: 2024.03.13
17:51:24 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br MESSIAS DA SILVA
Data: 13/03/2024 17:58:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>